主題精選：信託行為 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 信託行為
發布日期: 2022-04-28
內文
債權行為屬於負擔行為，即發生債的關係請求給付之行為。物權行為屬於處分行為，即發生標
的物得喪變更之行為。如買賣或買賣契約屬於債權行為，買賣所有權移轉登記屬於物權行為。
同理，信託或信託契約屬於債權行為，信託登記屬於物權行為。
債權行為與物權行為之效力分開。亦即，縱債權行為有效，物權行為未必有效。茲舉一例說
明：
甲、乙具有原住民身分，丙、丁不具有原住民身分。甲將一筆原住民保留地A地信託予丙，並
以乙為受益人，則甲、丙間就A地所為之信託契約效力如何？又，甲將一筆原住民保留地B地
信託予乙，並以丁為受益人，則甲、乙間就B地所為之信託契約效力如何？
【解答】
• (一) 甲、丙間之信託契約效力：山坡地保育利用條例第37條第2項規定：「原住民取得原住民
保留地所有權，如有移轉，以原住民為限。」所稱移轉，指物權行為，不包括債權行為。因
此，甲、丙間就A地所為之債權行為有效，物權行為無效。本題甲、丙間就A地所為之信託契
約屬於債權行為，故信託契約仍然有效，只不過無法辦理信託登記於丙名下。
• (二) 甲、乙間之信託契約效力：信託法第5條規
定：「信託行為，有左列各款情形之一者，無
效：……四、以依法不得受讓特定財產權之人為該
財產權之受益人者。」所稱信託行為，包括債權行

為及物權行為。本題甲、乙間就B地所為之信託契
約屬於債權行為，故信託契約無效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 共有土地處分之適用情形(二)
發布日期: 2020-08-20
內文
各位同學好
根據土地法第34條之1規定，共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、
不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合
計逾三分之二者，其人數不予計算。
其中，所謂處分為何意？亦即何種處分行為方能適用多數決？
根據土地法第34條之1執行要點規定，本法條第一項所定處分，以有償讓與為限，不包括信託
行為及共有物分割。因而本次專欄針對「信託行為」不適用多數決之理由予以整理說明（105
地特三等考題）：
1. 依目的而言：依信託法第一條規定，稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使
受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。因
此，信託係以委託人與受託人間具有強烈信賴關係為其基礎，而以多數決方式，他不同意
共有人並無該信賴基礎，與信託之本旨不符，故不適用之。信託之目的係以為他人管理財
產而設，且移轉時既未取得對價或補償，與土地法第34條之1係基於所有權社會化，為促
進土地利用而規範，兩者意旨略有不同(林旺根老師)。
2. 依立法而言：土地法第34條之1增訂時間早於信
託法公布施行，故當初訂定範圍並不包含信託行
為。(高欽明老師)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 信託關係消滅
發布日期: 2018-04-03
內文
先祝各位連假愉快，也提醒快考試的同學連假有時間要唸書囉！
今天專欄為考地政士的同學，整理信託法有關「信託關係消滅」之概念：
信託關係之消滅，係指以信託財產為中心之持續性信託法律關係，喪失其存續之根據，而向將
來消滅。其包含以下幾種情況：
• (一) 信託行為所定事由發生
信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成而消滅(信§62)。按信
託之成立既由委託人以信託行為訂定，則其所定消滅事由發生或所定目的確定完成或不能完成
時，該信託之存續即失其根據而不能不告終結。信託行為所定事由發生，包含：
1. 經一定存續期間：超過信託存續期間，信託關係即為消滅。如委託人甲與受託人乙約定，
20年後即移轉該信託不動產予丙，今20年期滿，即屬信託行為所定事由發生，其信託關
係消滅。
2. 某種解除條件發生：如甲乙約定受益人丙結婚後，即將該不動產處分予丙，完成權利歸
屬，信託關係消滅。
• (二) 信託目的已完成或不能完成
根據信託法第62條，信託關係，因信託行為所定事由發生，或因信託目的已完成或不能完成
而消滅。
1. 信託目的已完成：如信託目的為管理處分（出售）信託土地及建物所有權，今受託人依該
目的完成信託財產之出售，而該信託關係消滅。
2. 信託目的不能完成：如信託財產被徵收、信託房屋被燒毀，或受益人拋棄受益權等。
• (三) 自益信託由委託人或其繼承人終止信託
信託利益全部由委託人享有者，委託人或其繼承人得隨時終止信託(信§63)。
• (四) 他益信託由委託人及受益人共同終止信託

信託利益非由委託人全部享有者，除信託行為另有訂定外，委託人及受益人得隨時共同終止信
託(信§64)。
• (五) 信託行為明訂信託關係因受託人死亡或公司解散而消滅
信託關係不因委託人或受託人死亡、破產或喪失行
為能力而消滅。但信託行為另有訂定者，不在此限
(信§8I)。委託人或受託人為法人時，因解散或撤銷
設立登記而消滅者，適用前項之規定(信§8II)。因
此，信託行為如另有訂定受託人死亡、破產或喪失
行為能力，抑或法人解散或撤銷設立登記時消滅，
即所其約定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 信託財產獨立性vs.稅捐保全
發布日期: 2018-01-17
內文
各位同學好
本日專欄來談談綜合性的題目，主要與地政士考試範圍有關（信託法、稅捐稽徵法）－稅捐保
全 & 信託財產獨立性 & 信託行為之撤銷
假設今天甲欠繳地價稅，經稅捐稽徵機關通知繳納，繳款通知書業經合法送達，逾期未繳，於
繳款期限屆至後，將其所有A地信託於受託人，並已辦妥財產權移轉登記（信託登記），試問
稅捐機關要主張下列哪個規定較為妥適？
1. 稅捐稽徵法§24第一項前段：「納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人
相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利」＝稅捐保全
2. 信託法§6：「信託行為有害於委託人之債權人權利者，債權人得聲請法院撤銷之。」＝信
託行為之撤銷
由於甲已辦妥移轉登記，稅捐稽徵機關尚不得依稅捐稽徵法第24條規定，就其已辦妥信託登
記之財產為禁止處分。而本案納稅義務人甲之信託行為實際上已害及稅捐債權，稅捐稽徵機關
可於信託法第7條規定期限內（知1年、行為10年），依該法第6條規定，聲請法院撤銷該信託行
為。
（參財政部91/03/15台財稅字第0910451698號函）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 信託行為無效
發布日期: 2017-09-28
內文
各位同學好
先恭喜高普考金榜題名的同學，老師倍感榮耀~差一點上榜的同學也再加把勁，堅持終會有收
穫，加油！
今日專欄談談信託法第五條：信託行為，有下列各款情形之一者，無效： (1)其目的違反強制
或禁止規定者。(2)其目的違反公共秩序或善良風俗者。(3)以進行訴願或訴訟為主要目的者。
(4)以依法不得受讓特定財產權之人為該財產權之受益人者。
其立法意旨主要為避免脫法行為，針對法律原規定不得享有特定財產權情形，投機以信託方
式，以期達到享有同一財產權為目的者，該行為無效。
1. 其目的違反強制或禁止規定者：如土地徵收條例第37條規定區段徵收範圍勘定後公告禁止
建築改良物之新建、增建、改建或重建。又如農業發展條例第33條明定私法人不得承受耕
地，故信託業不得受託管理處分耕地。
2. 其目的違反公共秩序或善良風俗者：如信託目的是研究如何進行違規土地使用。
3. 以進行訴願或訴訟為主要目的者：如債權人以律師為受託人，使出面興訟。
4. 以依法不得受讓特定財產權之人為該財產權之受益人者：如以不得取得土地法第17條所定
土地之外國人為受益人，或農業發展條例第33條規定不得承受耕地之私法人為受益人。
另，如該信託行為無效時，按土地稅法第28-3條及
契稅條例第14-1條，因信託行為不成立、無效、解
除或撤銷，委託人與受託人間不課徵土地增值稅與
契稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下